

## 시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 전문의 부재중 전문재활치료 실시 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

☆☆☆☆병원은 급성기 진료와 연계하여 전문적인 외래·입원 재활 치료환경을 조성하기 위하여 2023. 6. □□센터를 개소하였으며, 최근 3년간 물리치료 실시 건수는 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ☆☆☆☆병원 물리치료 실적

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### 나. 관계법령 및 판단기준

「국민건강보험법」 제57조(부당이득의 징수) 제1항 및 「의료급여법」 제23조(부당이득의 징수) 제1항에 따르면 공단(시·군·구청장)은 속임수나 그밖의 부당한 방법으로 보험급여(요양급여)를 받은 사람·준요양기관 및 보조기기 판매업자나 보험급여 비용을 받은 요양기관에 대하여 그 보험급여(요양급여)나 보험급여(요양급여) 비용에 상당하는 금액을 징수한다라고 명시하고 있으며,

부당청구란, 건강보험법령에서 정한 요양급여기준, 진료수가기준을 위반하여 요양급여를 실시하고 그 비용을 청구하는 것으로, 청구자의 고의·과실 여부는 고려하지 않고 객관적 위반 사실이 있는 경우로 정의할 수 있습니다.

「건강보험 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수」 제2부 제7장 제3절 전문재활치료 ‘주’항에 따르면 전문재활치료는 해당 항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관에서 △△△△과 전문의가 상근하며 해당 전문의 또는 전공의의 처방에 따라 상근하는 물리치료사 또는 해당분야 전문치료사가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에 산정토록 규정하고 있습니다.

그리고 위의 규정에도 불구하고 단순작업치료와 복합작업치료는 정형외과, 신경외과 또는 신경과 전문의가 상근하고, 해당 전문의 또는 전공의의 처방에 따라 작업치료사가 실시하고 그 결과를 진료기록부에 기록한 경우에도 산정할 수 있습니다.

한편 「◇◇◇◇부 행정해석(\*\*\*\*과-###호, 2008.05.06.)」에서는 전문재활치료의 특성을 감안할 때 △△△△과 전문의의 휴가 중에는 전문재활치료를 산정하지 않는 것이 원칙이므로 재활전문의의 휴가 중에 발생한 전문재활치료는 휴가일수에 관계없이 휴가 초일부터 별도 산정할 수 없음을 안내하였습니다.

따라서, ☆☆★★병원은 현재 △△△△과 전문의가 1명뿐이므로 해당 전문의 부재 시에는 부당청구를 예방하기 위해 전문재활치료를 제공하지 않아야 하고, 요양급여비용도 청구하지 않아야 할 것입니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 2022.1.~2024.12.까지 ☆☆★★병원의 △△△△학과 전문의 근태와 전문재활치료 실시 내역을 대조해본 결과, [표 2]와 같이 병가, 휴가 등 △△△△과 전문의가 원내 부재중임을 인지하지 못해 전문재활치료를 실시한 이력이 ##건, ㉠㉠원 확인되었습니다.

**[표 2] △△△△과 전문의 부재 시 전문재활 실시 내역**

[illegible]

#### 4. 관계기관 의견

☆☆★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

## 5. 조치할 사항

○ ☆☆☆ 병원장은

- △△△△과 전문의 부재 시 산정한 ‘전문재활치료’ ##건, ㉔㉔원에 대해 건강보험심사평가원으로 청구한 내역 환수 및 재수납 처리, 진료보상금 반납처리 하시기 바라며,(시정)
- 심평원 부당청구가 발생하지 않도록 관련부서에 교육 및 안내하시기 바랍니다.  
(통보)

(통보)